

1500141-48.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Marco Antônio Costa Neves Buchala

Comarca: Potirendaba

Foro: Foro de Potirendaba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... 34775-21.2007.8.26.0576 - condenação anterior por tráfico ilícito de drogas - trânsito em julgado em 21/12/2007).

Fixa-se a pena-base acima dos patamares mínimos, considerando-se os envolvimento criminosos pretéritos do acusado, de modo a indicar alta periculosidade ao meio social e facilidade para delinquir reiteradamente. Casos dessa natureza exigem resposta severa do Poder ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Potirendaba

Foro de Potirendaba

Vara Única

Rua Pedro Siqueira, 1.042, Potirendaba-SP - cep 15105-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500141-48.2022.8.26.0559 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 05/05/2022, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Dr. Marco Antônio Costa Neves Buchala, MM. Juiz de Direito. Eu, Vitoria de Souza Moura, estagiária de nível superior, digitei. Eu, Marcelo Iglesias Teodoro, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500141-48.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2017365/2022 - DEL.POL.POTIRENDABA, 22538251 - 2017365 -

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WELLINGTON FERNANDO DOS SANTOS NEVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marco Antônio Costa Neves Buchala

Vistos.

WELLINGTON FERNANDO DOS SANTOS NEVES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. Isto porque, segundo consta na denúncia, no dia 19/01/2022, em torno de 11h00min, nas dependências da Chácara Cana do Reino, km 3,5, Água Vermelha, Potirendaba/SP, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) televisor LCD, 32 polegadas, marca Samsung,

pertencente a Mauro Henrique Pavan.

A denúncia foi recebida em 26/01/2022 (fls.136).

O acusado foi citado pessoalmente (fls.164).

A Defesa apresentou resposta à acusação (fls.153/156). Pede a liberdade provisória. Requer também a pena em regime aberto ou semiaberto.

Foi mantido o recebimento da denúncia, com designação de audiência instrutória (fls.173/175).

Em audiência por videoconferência foram inquiridas a vítima, três testemunhas, após procedeu o interrogatório do réu (fls. 205).

Em alegações finais o Ministério Público requer a aplicação da pena-base acima do mínimo legal. Na aplicação das penas pede o reconhecimento de maus antecedentes, a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante de confissão espontânea. Pleiteia o regime inicial fechado, nos termos do art.33, § 3º, do CP.

Em alegações finais a defesa pediu aplicação da pena nos patamares mínimos. Requer compensação entre reincidência e confissão. Pede seja utilizado o dinheiro apreendido em favor da vítima (fls. 220/223)

É, na essência, o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de prisão em flagrante de (fls.01), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 10/11), auto de avaliação (fls.125), laudo pericial no local (fls.166/172), Juntamente com as provas orais produzidas em juízo.

A autoria, por sua vez, é certa e deve ser atribuída ao acusado.

Na fase judicial, o acusado foi interrogado e confessou o furto. Sobre os fatos expostos o acusado afirmou que subtraiu o bem da vítima e arrombou a porta da residência. Complementa que não sabia ao certo aonde havia deixado a televisão. Disse que o terreno estava com o mato alto e não sabia a direção exata em o bem poderia ser encontrado.

A vítima Mauro Henrique Pavan, ouvida em juízo, obteve informações sobre os fatos pelas explicações de seu sogro. Viu o momento em que o acusado estava detido pela intervenção dos vizinhos e da guarda municipal. Confirma que a porta do seu imóvel estava com vidros quebrados pelo agente furtador. Afirma que seu televisor furtado foi recuperado e devolvido.

A testemunha Valentim Ruiz, ouvida em juízo, sogro da vítima, presenciou o agente furtador pular a janela da chácara com a televisão em mãos. O depoente perseguiu o agente criminoso, mas não conseguiu alcançá-lo. Disse que os vizinhos conseguiram perseguir e deter o acusado. Explicou que o furtador informou o local em que havia deixado a televisão (mato). Informa que recuperou o televisor furtado.

A testemunha José Luiz do Prado, guarda municipal, atendeu a ocorrência criminosa e deteve em flagrante o acusado. Esclarece que foi o acusado quem confessou o delito e indicou a direção do local aproximado em que deixou o televisor. O depoente constatou o vidro da porta da chácara que foi quebrado pelo furtador.

A testemunha Valdecir Benedetti, guarda municipal, confirmou a natureza das diligências efetuadas para desvender a prática criminosa.

Como se pode conferir, existe uma sintonia de informações que incriminam o acusado pela prática furtiva. Desde o instante em que ele adentrou na casa da vítima até sua confissão em juízo sobre o furto. De modo a conferir elementos informativos seguros e aptos a gerar um juízo de certeza condenatória.

A incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo veio demonstrada, a contento, por perícia realizada no local dos fatos. Pelas fotografias é possível identificar os estragos durante a execução criminosa (prova pericial - fls. 166/172).

O auto de avaliação confirma o preço de mercado da "res furtiva" (fls.125).

A prática criminosa se consumou, a partir do momento em que o agente saiu da casa, em poder dos bens subtraídos, vindo tomar rumo fugitivo.

Quanto ao momento consumativo, acrescenta-se o Tema nº 934 de Recurso Repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "Consuma-se o crime

de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada".

De rigor, por tais motivos, a condenação do acusado pela prática do delito de furto qualificado pelo arrombamento.

Passo à dosimetria.

Atento ao princípio da individualização, observado o critério trifásico disposto no art. 68, do Código Penal e as diretrizes previstas no art. 59, do Código Penal.

Oportuno aplicar a Súmula 444 do CSTJ, a saber: "É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base". Por aqui, define-se antecedentes apenas como condenações criminais com trânsito em julgado não aptas a gerar reincidência.

Considera-se, também, a aplicação do TEMA 150 de Repercussão Geral, a saber: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

O acusado ostenta registros em sua certidão criminal aptos a gerar maus antecedentes e reincidência (fls. 66/68).

Na primeira fase, considera-se os maus antecedentes condenações anteriores não aptas a gerar reincidência (1. Proc. 12712-89.2013.8.26.0576 – condenação anterior por furto qualificado – trânsito em julgado 05/06/2013; 2. Proc. 34775-21.2007.8.26.0576 – condenação anterior por tráfico ilícito de drogas – trânsito em julgado em 21/12/2007).

Fixa-se a pena-base acima dos patamares mínimos, considerando-se os envolvimento criminosos pretéritos do acusado, de modo a indicar alta periculosidade ao meio social e facilidade para delinquir reiteradamente. Casos dessa natureza exigem resposta severa do Poder Judiciário porquanto o agente criminoso demonstrou que não está propenso a regeneração. Aplica-se a pena-base de 03 (três) anos de reclusão acrescidos do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, considera-se a pluri-reincidência (1 - Proc. 22900-39.2016.8.26.0576 – condenação anterior por crime de oferecimento de drogas – trânsito em julgado em 05/06/2018; 2) Proc. 26741-42.2016.8.26.0576 – condenação anterior por roubo – trânsito em julgado 16/02/2017). Confere-se que o acusado já cometeu vários outros delitos patrimoniais mais graves em seu passado. Esse diagnóstico é preocupante porque se trata de criminoso contumaz e propenso a delinquência habitual como meio de vida e modo de sobrevivência. Por tais motivos, aumentam-se as penas em 1/3 (um terço), resultando em 04 (quatro) anos e 15 (quinze) dias-multa.

Adoto como referencial a jurisprudência dos Tribunais Superiores, vale conferir:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.

PROPORCIONALIDADE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

MULTIRREINCIDÊNCIA OU REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência. 2. Agravo regimental improvido" (STJ - AgRg no HC 548.769/RJ - Rel. Ministro NEFI CORDEIRO - SEXTA TURMA - DJe 16/03/2020).

Na sequência, diminui-se as penas aplicadas pela confissão espontânea, em 1/6 (um sexto), resultante em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, acrescidos do pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa. A compensação na segunda fase da dosimetria, seguiu a linha diretiva do art. 67 do Código Penal, observando-se no caso específico a carga de reprovação ou censura da conduta criminosa é maior porque o agente é criminoso habitual, tendo suportado inúmeras condenações, sendo experiente no mundo da criminalidade.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição, tornando-se a pena definitiva para o furto qualificado em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, acrescidos do pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

O valor do dia-multa é arbitrado nos patamares mínimos, em razão da ausência de informações precisas acerca da situação financeira do acusado, sendo presumida sua insuficiência financeira diante dos fatos aqui tratados.

O regime prisional, em última etapa, é o SEMIABERTO. As condutas são censuráveis e o agente é portador dos maus antecedentes e da reincidência, de modo a indicar que se trata de prática habitual, ou seja, aquele que faz do crime um meio de vida e o modo de sobrevivência em sociedade.

Descabe cogitar a concessão dos benefícios do "sursis" ou das penas restritivas de direitos, na medida em que o sentenciado não reúne pressupostos objetivos para ser agraciado com o benefício. Além de que os benefícios se mostram impróprios para a prevenção e repressão da conduta criminosa.

Em última linha, a pretendida reparação dos danos é prematura pois não houve confirmação do édito condenatório. A existência de apelação defensiva encaminha ao órgão de segundo grau de jurisdição o conhecimento da lide penal originária.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para condenar o acusado WELLINGTON FERNANDO DOS SANTOS NEVES às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, acrescidos do pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no teto mínimo, em relação a prática do crime previsto no art. 155, parágrafo 4º, inciso I, do CP. O regime prisional adotado é o SEMIABERTO.

O acusado respondeu a este processo preso cautelarmente. A prisão em flagrante se deu em 19/01/2022 e foi convertida em prisão preventiva. Foram realçados os indícios após a instrução regular e de conformidade com a prolação da sentença condenatória. Vejo, assim, que persistem motivos suficientes para a prisão processual.

Logo, a manutenção do decreto de prisão preventiva mostra-se necessária após a prolação da sentença meritória. Firmou-se, com maior convicção, elementos indiciários convincentes da prática criminosa analisada.

Expeça-se carta de guia provisória ou definitiva, conforme o caso. Após, o trânsito em julgado, em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunique-se a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Desnecessário recomendar o sentenciado na prisão, em razão da revogação expressa do art. 393 do CPP, após promulgação da Lei nº 12.403/2011.

Com o trânsito em julgado, se for o caso, expeça-se mandado de prisão em regime prisional inicial SEMIABERTO.

Custas são devidas, conforme dispõem os arts. 804 e 805 do CPP, contudo o advogado constituído requereu o benefício da justiça gratuita, sendo compatível com a situação financeira do sentenciado verificada pelas próprias circunstâncias fáticas, permitindo-lhes ser agraciado pela assistência judiciária. Fica, então, suspenso o ônus (art. 98, parágrafo 3º, do CPC).

Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei. Expeça-se o necessário.

P.I.C.

Potirendaba, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA